1. INTRODUCCIÓN

- **CITES**: firmada en Washington el **3 de marzo de 1973**, en vigor **1 de julio de 1975**
  - 25 artículos, **185 Partes** (184 Estados y la UE, desde julio 2015)
  - España Parte desde el **16 de mayo de 1986** (adhesión)
- **Artículo IX**: cada Parte designa Autoridades Administrativas (expiden permisos y certificados) previa consulta a Autoridades Científicas, y fija Puntos de Introducción Autorizados
- **12 Servicios de Inspección SOIVRE** autorizados: Vigo, Barcelona, Bilbao, Alicante, Valencia, Sevilla, Málaga, Mallorca, Tenerife, Las Palmas, Algeciras y Madrid
  - El resto de Direcciones son colaboradoras (Badajoz, Almería, Gijón, Irún)
- **Autoridad Administrativa**: Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación (**MITECO**), según el **Real Decreto 986/2021** (en vigor 2 de enero de 2022), para aplicar el **Reglamento (CE) 338/97**
  - **Acuerdo de encomienda de gestión** (Resolución 20 de enero de 2023): verificaciones previas al despacho aduanero a cargo de los SOIVRE (Secretaría de Estado de Comercio)
- **Naturaleza**: adhesión voluntaria, vinculante, **Ley de mínimos**
  - Permite medidas internas más estrictas para Apéndices I, II y III
  - Permite restringir o prohibir comercio de especies no incluidas (**art. XIV**)
- **Alcance**: más de **40.900 especies**, unas **6.610 animales**, en crecimiento tras CoP19 (Panamá 2022) y CoP20 (Samarkanda 2025)
- **Apéndices** (art. II), según estatus biológico e impacto del comercio. Regulación en **arts. III, IV y V**
  - **Apéndice I**: en peligro de extinción (~2 %)
    - Comercio prohibido salvo excepciones: investigación, cupos de trofeos (león, elefante africano), cría en cautividad (halcón peregrino)
    - Permisos de exportación e importación, sin fines primordialmente comerciales ni perjuicio para la especie
  - **Apéndice II**: mayoría (~97 %), podrían estarlo si no se controla, incluye especies "similares"
    - Solo permiso de exportación o certificado de reexportación
    - Importación sin permiso salvo legislación nacional
    - Permitidas las reproducidas artificialmente con certificados
  - **Apéndice III**: reguladas unilateralmente por una Parte (<1 %)
    - Permiso de exportación si procede del país que la incluyó (antílope cervicapra, Nepal)
    - Certificado de origen si procede de otro Estado Parte
- **UE**: **Reglamento (CE) 338/97** y **Reglamento (CE) 865/2006**, cuatro **Anexos** A-D de protección decreciente, no equivalentes a los Apéndices
  - Última actualización: **Reglamento (UE) 2023/966** (CoP19), pendiente de transposición CoP20

  - **Anexo A**: todo el Apéndice I, parte de II y III con medidas más estrictas, especies no CITES de Directivas de Aves y Hábitats. Comercio prohibido (lince ibérico, oso pardo, halcón peregrino)
  - **Anexo B**: resto del Apéndice II, Apéndice I con reservas, parte de III, no CITES con amenaza ecológica (caimán de anteojos, pitón real)
  - **Anexo C**: resto del Apéndice III y II con reservas (morsa, Canadá)
  - **Anexo D**: lista de vigilancia sin equivalente CITES, importaciones supervisadas sin permiso (rana toro)
- **Regla general**: solo se importa, exporta o reexporta con documento apropiado presentado en punto de entrada o salida
- **Exenciones (art. VII)**: tránsito, Pre-Convención, efectos personales o bienes del hogar, cautividad y reproducción artificial, intercambio entre instituciones científicas

2. ESPECÍMENES DE ORIGEN ANIMAL SUJETOS AL CONVENIO CITES

- **Especie**: especie, subespecie o población geográficamente aislada
- **Espécimen animal**: animal vivo o muerto y, en Apéndices I y II, parte o derivado fácilmente identificable salvo exención
  - **Partes**: pieles, huesos, conchas, cuernos, colmillos o dientes, plumas, huevos, carne
  - **Derivados**: sangre, almizcle, objetos fabricados (teclas de marfil, abrigos, correas, zapatos), medicinas, preparados de carne
- **~6.610 especies animales** de más de 40.900. Cifras por Apéndice a verificar en la Secretaría CITES
- **CoP20**: 82 nuevas inclusiones (medio centenar marinas, reptiles endémicos, perezosos, gacela dorcas, aves) y retirada del bontebok
- Agrupación por amenaza: a veces órdenes enteros (primates, cetáceos, tortugas marinas), a veces subespecie o población aislada

2.1. Animales vivos

- **Animales de compañía**: mayor parte del comercio CITES (aves, reptiles, anfibios, insectos)
- **Colecciones** particulares y zoológicas
- **Cetrería** y exhibiciones de rapaces
- **Circos**: elefantes, tigres, leones, chimpancés

2.2. Partes y derivados

- **Trofeos de caza**: cráneos, cuernos, colmillos, piel, cola, patas, taxidermia
- **Manufacturas de piel**: reptiles en bolsos, zapatos, cinturones
- **Peletería**: pieles de felinos, todos en Apéndices
- **Medicina tradicional oriental**: almizcle, vesículas biliares de oso, tigre, cuerno de rinoceronte
- **Marfil**: pieza dental de mamífero con valor ornamental, en la práctica de elefante

3. VERTEBRADOS

- Cinco clases con representación: **mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces**

3.1. Clase Mamíferos

- **Primates**: orden íntegro en Apéndices I y II. Trofeo: cercopiteco verde, babuino chacma
- **Carnivora**
  - **Ursidae**: íntegra en I y II. Oso negro americano, oso pardo (poblaciones de Bhután, China, México y Mongolia en Apéndice I), oso polar
  - **Felidae**: salvo gato doméstico, todos en I y II. Con el elefante, única familia con Apéndice I explotable como trofeo mediante **cupos**
    - Pieles con **precintos** homologados: país de origen, año del cupo, referencia al cupo total
    - Apéndice I: leopardo, guepardo. Apéndice II: león, puma, lince canadiense
  - **Odobenidae**: morsa (Apéndice III, Canadá), colmillos como trofeo
- **Proboscidea**: CoP20 reconoce dos especies de elefante africano (sabana *Loxodonta africana* y bosque *L. cyclotis*)
  - Sabana: Apéndice II en Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue (cupos, anotación sin comercio comercial de marfil, solo vivos y trofeos), resto Apéndice I
  - Elefante asiático (*Elephas maximus*): Apéndice I, sin cupos
  - **Marfil**, legislación muy restrictiva: Pre-Convención (incluido fósil de mamut), en bruto no comercial de trofeos, existencias gubernamentales registradas, tallas no comerciales
- **Perissodactyla**
  - Equidae: I y II. Cebra de montaña de Hartmann
  - Rhinocerotidae: Apéndice I salvo rinoceronte blanco (*C. s. simum*, II, trofeo)
- **Artiodactyla**
  - Hippopotamidae: hipopótamo común, Apéndice II, piezas dentales sustituyen al marfil
  - Cervidae: protegida una fracción mínima
  - Bovidae: antílope cervicapra (III, Nepal), duiquero azul (II), argalí (*Ovis ammon*)

3.2. Clase Aves

- Con mamíferos, clase con más órdenes y especies listadas
- Importancia: vivos para mascotas, menos cetrería
- Importación casi desaparecida desde finales de 2005 por **gripe aviar**
- **Psittaciformes** (Psittacidae): loro gris africano, aratingas, amazonas, agapornis
- **Falconiformes** (Accipitridae, Falconidae): aguililla de Harris, halcones sacre y peregrino

3.3. Clase Reptiles

- Pieles y manufacturas: **principal comercio de partes y derivados en España**. Primera posición también en animales vivos
- **Testudinata**: tortugas terrestres (Testudinidae), patas rojas y de espolones africana, Apéndice II
- **Crocodylia**: íntegro en Apéndices. Aligátor del Misisipi, caimán de anteojos, cocodrilo del Nilo

- **Sauria**: vivos, iguana verde y camaleones. Pieles, tegú blanco y negro (II) y varanos (Nilo, acuático)
- **Serpentes**: pieles, pitón de Seba y reticulada. Vivos, pitón bola. Culebra rata oriental

3.4. Clase Anfibios

- Importancia menor
- Ranas flecha (Dendrobatidae) vivas y ancas de rana

3.5. Clase Peces

- Incidencia mínima
- **Caviar de esturión** (*Huso*, *Acipenser*, Acipenseridae)
- Vivos: caballito de mar hocico largo

4. INVERTEBRADOS

- Dos clases (**Arácnida**, **Insecta**) y los **corales**

4.1. Clase Arácnida

- Tarántulas mexicanas de patas rojas (*Brachypelma*), tarántula rosada chilena (ampliación CoP20), escorpiones emperador
- Comercio de vivos

4.2. Clase Insecta

- **Lepidoptera**, familia Papilionidae (macaones), incidencia mínima, colecciones. Alas de pájaro (*Ornithoptera*)

4.3. Corales

- **Anthozoa**: corales rojos y rosados, negros, pétreos (Scleractinia, los más comerciados: *Goniopora*, *Acropora*)
- **Hydrozoa**: corales de fuego (Milleporidae) y de encaje (Stylasteridae)

5. COMERCIO EXTERIOR DE ANIMALES VIVOS, PARTES, DERIVADOS Y MANUFACTURAS

- **Exportación mundial**: América del Sur y Central, África, Asia. **Importación**: América del Norte, Europa, Asia Oriental
- **España**, frontera exterior de la UE
  - Entrada de pieles de reptil (cocodrilos, pitones) y animales vivos
  - Reexportación de marroquinería y de psitácidas y halcones criados en cautividad
- **CITES Trade Database 2023, España**: importación de partes y derivados, luego vivos, menos pieles y flancos
- **Especies destacadas**
  - Halcones para cetrería: gerifalte, peregrino, sacre, híbridos (encabezan)
  - Macaco cangrejero (fin científico)
  - Elefante africano de sabana e hipopótamo (trofeos)
  - Tintorera y marrajo (marinas)

  - Cocodrilo del Nilo, aligátor americano, pitón reticulada (pieles y manufacturas)
  - Loro gris africano (aves vivas)
  - Leopardo, león, caracal, babuino chacma, jirafa, oso negro (trofeos)
- **Mundo 2023**: partes y derivados y vivos. Destacan corales pétreos, elefantes, cocodrilos, tortugas marinas
- **Angula europea** (*Anguilla anguilla*): Apéndice II desde 2009, **cupo de exportación cero UE desde 2010**
  - **Operación Elver** (SEPRONA, 2018), exportación ilícita a Asia, ligada a operación "Lake" de Europol
  - Único registro reciente de exportación española: 2022, cantidad testimonial

6. CONCLUSIÓN

- Gran diversidad taxonómica: trofeos de mamíferos, pieles de reptil para la marroquinería, aves, anfibios, peces e invertebrados de menor incidencia
- España, frontera exterior y centro reexportador de manufacturas de piel
- Control por **SOIVRE**, con DG de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, **CSIC** y **SEPRONA**